

درس الوظيفة القضائية

أولاً: الوظيفة القضائية

1 مفهوم الوظيفة القضائية واستقلالها

• (الفصل 117)

- القضاء وظيفة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- يباشرها قضاة مستقلون.
- لا سلطان على القاضي في قضائه إلا القانون.
- يهدف هذا الاستقلال إلى:
 - حماية الحقوق والحريات.
 - ضمان العدالة والنزاهة.
 - منع التدخل السياسي أو الإداري في الأحكام.

2 صدور الأحكام وتنفيذها

• (الفصل 118)

• تصدر الأحكام:

• باسم الشعب → تعبير عن السيادة الشعبية.

• تُنفَّذ الأحكام:

• باسم رئيس الجمهورية → ضمان قوة التنفيذ واحترام الدولة للأحكام القضائية.

3 أصناف القضاء

- (الفصل 119)
- ينقسم القضاء إلى ثلاثة أصناف رئيسية:
- **القضاء العدلي** يختص بالقضايا:
 - الجزائية
 - المدنية
 - التجارية
- **القضاء الإداري** يختص بالنزاعات:
 - بين المواطن والإدارة
 - الطعون في القرارات الإدارية
- **القضاء المالي** يختص:
 - بالرقابة على المال العام
 - بالمحاسبة المالية للدولة
- يشرف على كل صنف:
- مجلس أعلى خاص به. المجلس الأعلى للقضاء – القضاء العدلي
- ينظم القانون:
 - تركيبة كل مجلس
 - صلاحياته
 - طرق عمله

4 تسمية القضاة

- (الفصل 120)
- تتم تسمية القضاة:
- بأمر من رئيس الجمهورية.
- بناءً على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المختص.
- يحقق هذا النظام:
- التوازن بين الاستقلال القضائي ووحدة الدولة.

5 ضمانات القاضي

أ) مبدأ عدم النقل والعزل

- لا يُنقل القاضي دون رضاه.
- لا يُعزل ولا يُوقَف ولا تُسلَّط عليه عقوبة:
- إلا في الحالات التي يضبطها القانون.

(ب) الحصانة الجزائية

- يتمتع القاضي بحصانة جزائية.
- لا يُتَتَبَع ولا يُوقَف:
- إلا بعد رفع الحصانة.
- في حالة التلبّس:
- يجوز إيقافه.
- مع إعلام المجلس القضائي المختص.

(ج) النقل لمصلحة العمل

- لا يتعارض مبدأ عدم النقل مع:
 - مقتضيات مصلحة العمل.
- مصلحة العمل تشمل:
 - سدّ الشغور.
 - التسمية بخطط جديدة.
 - مواجهة ضغط العمل.
- يتم النقل:
 - عند عدم وجود راغبين.
 - باعتماد التناوب.
 - أو القرعة عند الاقتضاء.
- لا تتجاوز مدة النقل:
 - سنة واحدة إلا برغبة القاضي.

6 واجبات القاضي

• (الفصل 122)

• يشترط في القاضي:

• الكفاءة.

• الحياد.

• النزاهة.

• كل إخلال:

• موجب للمساءلة القانونية.

7 ضمانات المتقاضين

أ) التقاضي على درجتين

• (الفصل 123)

- تلتزم الدولة:
- بضمان حق التقاضي على درجتين.
- يهدف ذلك إلى:
- تعزيز العدالة.
- تمكين المتقاضي من الطعن في الأحكام.
- المحكمة درجة 1 : المحكمة الابتدائية = تصدر حكما
- المحكمة درجة 2 : محكمة الاستئناف = تصدر قرارا
- محكمة القانون : محكمة التعقيب = تصدر قرارا

ب) المحاكمة العادلة

• (الفصل 124)

• لكل شخص الحق في:

• محاكمة عادلة.

• في أجل معقول.

• المتقاضون:

• متساوون أمام القضاء.

• حقوق مضمونة:

• حق التقاضي.

• حق الدفاع.

الدولة:

- تيسّر اللجوء إلى القضاء.
- تضمن الإعانة العدلية لغير القادرين.
- الجلسات:
- علنية كأصل.
- سرية استثناءً بنص قانوني.
- الأحكام:
- تُصرّح بها علناً.

ثانيًا: المحكمة الدستورية

1 تعريف المحكمة الدستورية

• (الفصل 125)

• المحكمة الدستورية:

• هيئة قضائية مستقلة.

• تتكون من:

• 9 أعضاء.

• تركيبها:

• $\frac{1}{3}$ من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب.

• $\frac{1}{3}$ من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة الإدارية.

• $\frac{1}{3}$ من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

- يُنتخب الأعضاء:
- رئيس المحكمة.
 - نائب الرئيس.
- في حالة التقاعد:
- يُعوّض العضو آليًا بالأقدم.
 - بشرط ألا تقل مدة العضوية عن سنة.

2 عدم الجمع بين الوظائف

• (الفصل 126)

• يُحجّر الجمع بين:

- عضوية المحكمة الدستورية.
- وأي وظيفة أو مهمة أخرى.

• الهدف:

- ضمان الاستقلال التام والحياد.

3 اختصاصات المحكمة الدستورية

• تختص المحكمة بمراقبة دستورية:

• القوانين

• بطلب من:

• رئيس الجمهورية.

• 30 نائباً.

• نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

• المعاهدات

• قبل ختم قانون المصادقة عليها.

• الدفع بعدم الدستورية

• المحال من المحاكم.

• الأنظمة الداخلية

• لمجلس نواب الشعب.

• وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

• إجراءات تنقيح الدستور.

• مشاريع تنقيح الدستور

• للثبوت من عدم مساسها بما لا يجوز تنقيحه.

4 قرارات المحكمة الدستورية

• (الفصول 128 و 129)

• تصدر القرار:

• خلال 30 يومًا.

• بأغلبية الثلثين.

• يكون القرار:

• معطلًا.

• ملزمًا للجميع.

• يُنشر:

• بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

5 آثار الحكم بعدم الدستورية

- (الفصول 130 و 131)
- إذا قضت بعدم دستورية قانون:
 - يُعاد إلى رئيس الجمهورية.
 - ثم إلى المجلس المختص للتداول مجددًا.
- يجب:
 - إحالته مرة ثانية إلى المحكمة قبل الختم.
- عند الدفع بعدم الدستورية:
 - تقتصر المحكمة على المطاعن المثارة.
 - تثبتّ خلال:
 - شهرين.
 - قابلة للتمديد بشهر.
- إذا ثبت عدم الدستورية:
 - يُوقف العمل بالقانون في حدود ما قُضي به.